上海幽思信息科技有限公司
APP 开发合同

委托方（甲方）：
公司地址：
法定代表人：
联系方式：

受托方（乙方）：
公司地址：
法定代表人：
身份证号：
联系方式：

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律的规定，甲、乙双方经友好协商，就委托乙方开发“　　软件”，以下简称“本软件”，一致同意签订如下合同。

一.　合作内容与软件开发具体要求

甲方委托乙方开发“　　软件”，可以在 IOS 和 ANDROID 环境下运行，开发需求按照本合同附件中的 APP 开发要求确定。

二.　合同期限

1、　乙方 UI 需在本合同签订之日起_____日内完成。

2、乙方须在本软件 UI 完工之日起_____日内，乙方必须完成软件 demo 开发工作。

3、乙方须在本软件 UI 完工之日起_____日内，乙方必须完成软件的初步开发工作，并且开始测试，在_____日内完成测试工作。

三.　甲方权利与义务

1、　甲方提出的本软件需求不含有反动、黄色以及违反国家法律规定的内容。

2、　甲方拥有本软件的所有权利，包括但不限于以下权利：所有权、著作权、使用权、复制权、发行权、出租权、署名权、翻译权、许可权、转让权等。乙方不享有以上权利。

3、　甲方为乙方提供在 APP 开发中必要的协助。

四.　乙方责任

1、　本软件是乙方自行研发，保证不是侵权软件。

2、　功能和界面符合甲方要求。

3、　乙方向甲方提供完整的本软件源代码。

4、　乙方不得在 APP 中署名、以自身名义办理 APP 著作权的登记，乙方须协助甲方办理本软件的著作权登记。

5、 乙方不享有本软件的所有权，即乙方不享有本软件以下的权利（包括但不限于）：所有权、著作权、使用权、复制权、发行权、出租权、许可权、翻译权、转让权等。

6、 乙方承诺不向其他公司、团体、个人等开发类似于本软件的软件。

7、 乙方在交付软件时，对甲方提供免费的相关技术培训，培训结束后，应满足甲方工作人员的相关资讯。

8、 乙方每周须向甲方汇报开发进度，按照合同规定的时间完成项目，逾期超过 7 天，乙方需赔付甲方项目总额的 50%，逾期超过 20 天，乙方需赔付甲方项目总额的 100%。

五. 验收标准

1、验收标准：无内容错误或程序错误，包含双方约定的设计内容和功能模块。

2、验收合格：甲方应以书面方式签收，如甲方在规定日期内未书面签收也未提出异议的，视为甲方验收合格。

3、验收合格后，根据合同的约定，乙方对甲方使用中的要求变动，做出必要调整，不收取费用；

4、若甲方的改动超出合同要求，增加其他模块或功能，乙方应积极协助，适当收取费用。

六. 售后服务体系

1、 售后服务期限为：本软件交付后六个月。对于软件重大问题，时间为交付后 3 年。

2、 故障处理：

当本软件发生重大问题时，乙方应保证在 12 小时内排除故障。当本软件发生一般问题时，乙方应保证在 24 小时内解决，并且不影响本软件的正常运行。

3、 售后服务内容：

免费服务内容	有偿服务内容
1、 合同规定的范围内功能完善与修改 2、 提供系统维护服务 3、 不定期的维护培训和升级软件学习 4、 在线技术支持 5、 常见问题捷达	1、 软件交付后，在合同规定范围之外的功能增加或更改 2、 超过服务期的免费服务内容 3、 乙方对以上内容收费给予甲方一定的优惠

七. 费用结算

1、 本软件的开发总费用为人民币壹拾肆万伍仟元整（RMB:¥145000）。

2、 费用支付：本合同签订后 3 个工作日内，甲方向乙方支付开发总费用的 50%；本软件交付后，甲方在 7 个工作日内向乙方支付开发总费用的 50%。。

3、 乙方在收到甲方的款项后，需向甲方开具正规商业发票。

八. 法律适用与争议解决

1、甲、乙双方应以友好协商方式解决本合同履行过程中产生的争议与纠纷。如果甲、

乙双方协商无效，可以提交当地法院通过诉讼解决。

2、本合同之效力、解释、执行、争议解决等均适用于中华人民共和国法律，没有相关规定的，参照通用国际商业惯例和（或）行业惯例。

九. 违约责任

1、 乙方应按照合同的要求开发本软件。若乙方不能按照本合同要求完成本软件的开发工作，对甲方造成的损失由乙方承担，并且甲方有权拒绝支付开发款项。

2、 任意一方欲提前解除本合同，应提前通知对方。甲方提前解除合同的，无权要求乙方返还已支付的费用；乙方无故解除合同的，应双倍返还上述费用。本合同其他条款对合同的解除另有约定的，从其约定。

3、 任何一方违反本合同，给对方造成损失的，还应赔偿损失。

十. 保密责任

甲乙双方应对在履行本合同的过程中的双方商业秘密承担保密义务，该保密义务不因合同的解除而解除。

十一. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力，自双方代表签字盖章后生效。

十二. 本协议未尽事宜，双方另外签署补充协议。补充协议和附件内容与本合同具有同等的法律效力。

甲方：上海幽思信息科技有限公司	乙方：
甲方代表：	乙方代表：
签字日期：	签字日期：

附件

APP 开发要求：

APP 开发	开发内容
设计开发要求	一、本软件须按照甲方提供的 UI 样式开发。UI 也作为软件功能开发的依据。 二、用户版功能： 1、五大板块功能，包括：聊天、社区、生活、消息、我 2、聊天功能：利用蓝牙确定用户距离，利用 GPS 确定用户方位，用陀螺仪确定用户手机朝向，距离误差 1 米以内，GPS 做到方位精确，用户手机朝向正确。手机在计算上述功能时，运算多次，去掉误差最大的值，其他数值取平均值。显示界面类似于“随便走 APP”中利用用户摄像头采集身边其他用户情况。用户之间实时聊天；利用地图显示，搜索附近的人；类似于 LOFTER 的广播功能；聊天界面，接入“微信表情大全”资源，且表情可以在线搜索；开场白和话题功能实时从网络抓取，并且可以在线搜索；真心话大冒险功能。 2、社区功能：社区版块主页，开发多个内容分类，接入 3-5 款 H5 游戏，用户之间可以通过游戏互动。内容板块的具体内容开发类似于豆瓣小组，主要以各种帖子为主，用户可以发图片和文字，并且可以互动，查看个人资料，加为好友等。 3、生活版块：用户选择关注的商家分类信息，当用户进入商家的蓝牙范围内时，商家可以给用户推送促销消息。用户可以在线查看其它商家的活动。 4、提醒功能：包含聊天提醒、社区消息提醒、生活版块消息提醒。 5、我的版块：包括个人头像、年龄等信息，同时包含聊天、社区、生活三个版块的信息。 三、商家版功能: 1、主要包含两个功能：促销消息推送和活动发布 2、消息推送：用户选择关注的商家分类信息，当用户进入商家的蓝牙范围内时，商家可以给用户推送促销消息。 3、活动发布：商家可以在软件内发布活动，用户可以在线查看。 四、其他 1、IOS 和 Android 双平台，包括用户和商家版，共四个版本。 2、软件整体具有关键词屏蔽功能 3、软件的整体架构可扩展性强，板块也可增减，且每个版块在后期都可能增加更多的功能。 4、本软件的展示网站开发工作。 5、积分系统、积分兑换系统接入。（完整的积分制度，并且灵活可调整） 6、等级系统。（登记系统可以对接一下特权服务） 五、未尽事宜签订补充协议